МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 25 № 05/43 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА 419 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ХАТАНБААТАР ТАНАА

Комиссоос тус хорих ангид хоригдож буй хоригдлын Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Албадан хөдөлмөрийг хориглох" тухай 29, 105 дугаар конвенц болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид заасан хөдөлмөрлөх эрх болон бусад эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж буй эсэхийг газар дээр нь шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, тус газрын албан хаагчид болон хоригдлуудтай ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох бичиг баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 213 дугаар зүйлийн 213.1 дэх хэсэгт "Хоригдол зохих хяналтад эхнэр, нөхөр, хүүхэд, төрсөн болон хадам эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өвөг эцэг, эмэг эх, нэг ам бүлд хамт амьдардаг ач, зээтэй удаан, бусад хүнтэй түр хугацааны уулзалт хийж болно", мөн хуулийн 231 дүгээр зүйлийн 231.1 дэх хэсэгт "Хоригдлыг эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байр, ахуйн нөхцөл, ... хангана", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 17.1-т "Удаан хугацааны уулзалтын байр, ор, ширээ, сандал, хүнсний зүйл хадгалах шүүгээтэй байхын зэрэгцээ хоол бэлтгэх, боловсруулах өрөөтэй байна" гэж заасан.

Тус ангийн орчин нөхцөлтэй танилцахад удаан хугацааны уулзалтын байрын тохижилт муу, гал тогооны өрөөний дээд давхарт бие засах өрөө байрладаг, бие засах өрөөний бохир дамжуулах хоолой гал тогооны өрөөгөөр дамждаг учир уг өрөөнд эвгүй эхүүн үнэр үнэртсэн байдалтай, хана, таазны шохой унасан, ус нэвчсэн ул мөртэй байсан. Тухайн асуудлаар 2018 онд Комиссоос 1/15 дугаартай гишүүний албан шаардлагыг хүргүүлж байсан хэдий ч засвар, үйлчилгээний ажил хийгдээгүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд хоригдлын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байр, ахуй нөхцөлд амьдрах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

2. "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнаар инженер, техникийн болон эрүүл ахуйн боловсролтой, мэргэшсэн хүнийг

15007025

ажиллуулна" гэж заасан боловч хорих ангийн Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан Б.Боорчи нь 2020 онд "Аварга" дээд сургуулийг сургууль төгссөн. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр суралцаагүй, мэргэшил эзэмшээгүй гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Үүнээс үзэхэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага хангасан ажилтныг ажиллуулаагүй зөрчил байна.

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй", мөн зүйлийн 15.4 дэх хэсэгт " Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар ажил олгогч дүгнэлт гаргуулсан байна" гэж заасан.

Хяналт шалгалтын явцад хорих ангийн махны цехэд ажиллаж буй хоригдлуудын ажлын нөхцөлтэй танилцахад тэнд ажиллаж байгаа хоригдлуудад хулдаасан битүү хувцас, усны гутал өмсүүлсэн байсан нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлсан "Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох" зөвлөмжийн 1 дүгээр мөрний 2, 3 дугаар баганад заасан ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр төрөл, шаардлагад нийцэхгүй байна.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Удаан хугацааны уулзалтын байрын гал тогооны хэсгийг хуучин байрлалаас нь өөр өрөөнд шилжүүлж, хоригдлын ар гэр болон хоригдлын тав тухтай хооллох орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн байдлаар тохижуулах, уг байрыг засварлахад шаардагдах зардлын тооцоог нэг бүрчлэн гаргаж, шийдвэрлүүлэх талаар идэвх санаачилгатай ажиллах;
2. Махны цехэд ажиллаж байгаа хоригдлын ажлын нөхцөлд тохирсон ажлын хувцас, угаах, цэвэрлэх бодисоор хангах, бохирдолтой ажлын хувцсыг тогтмол угааж, цэвэрлэх нөхцөл боломжоор хангах;
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнаар ажиллаж байгаа албан хаагчийг тухайн чиглэлээр мэргэшүүлж, сургах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД